

공유수면 점용·사용허가 등의 세부기준

구분	세부 검토기준
공유수면 점용·사용 면적, 기간, 방법 등	· 점용·사용의 목적 및 방법, 일반의 이용에 끼치는 영향 등을 고려할 때 점용·사용면적 및 기간이 적정할 것 · 점용·사용목적에 달성할 수 있는 범위에서 공유수면에 미치는 영향을 최소화하는 방법일 것 · 건축물·인공구조물 설치의 경우 그 입지 및 배치, 규모·형상 및 구조가 적정할 것
해양공간계획 및 해양용도구역	· 「해양공간계획 및 관리에 관한 법률」 제5조에 따른 해양공간기본계획 및 같은 법 제7조에 따른 해양공간관리계획에 적합할 것
해양환경·해양생태계 및 자연경관	· 환경성검토(「해양환경관리법」에 따른 해역이용협의 및 해역이용영향평가, 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가를 말하며, 환경성검토 대상 사업만 해당한다) 결과 환경·생태계에 미치는 영향이 적거나, 환경성검토 결과에 따른 피해예방 조치를 이행할 구체적 계획이 수립되었을 것 · 공유수면의 자연적 경관을 훼손하지 않고 주변 경관과 조화를 이룰 것
해상교통안전 및 공유수면의 관리·운영	· 「해상교통안전법」에 따른 해상교통안전진단 결과(해상교통 안전진단 대상사업만 해당한다) 해상교통에 미치는 영향이 적거나 해상교통안전진단 결과에 따른 피해예방 조치를 이행할 구체적 계획이 수립되었을 것 · 항로, 정박지, 계류장 등의 구역과 중첩되는 등 항만 및 어항운영 등에 지장을 미칠 우려가 없거나 피해예방 조치를 이행할 구체적 계획이 수립되었을 것
국가안보	· 관계 군부대 등 의견조회 결과, 군 작전·훈련구역 중첩

	등 국가안보 등에 미치는 영향이 없을 것
어업피해 및 이해관계자 등 의견	· 어업활동보호구역에 해당하거나 조업량이 집중되는 해역의 어업활동을 현저하게 방해하지 않을 것 · 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조제3항에 따른 관계 행정기관 의견조회 및 같은 조 제7항에 따른 어업인 등 이해관계자 의견수렴에 따른 검토 결과, 해당 점용사용으로 인하여 다른 행정기관의 정책·사업 또는 이해관계자의 권리 등에 현저한 피해를 끼칠 우려가 없을 것
기타	· 다른 법령에 따른 사전절차, 제한 등을 위반할 소지가 없고 다른 법령에 따른 계획과 상충되지 않을 것 · 건축물·인공구조물 설치 또는 공유수면 형질변경, 침식 등으로 인한 재해 발생 가능성이 없거나 재해 발생을 방지하기 위한 조치를 이행할 구체적 계획이 수립되었을 것 · 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」을 위반한 다른 점용사용, 매립행위와 관련되지 않을 것 · 다른 사람이 공유수면 또는 인근 토지를 이용·통행하는 것을 현저하게 방해하지 않을 것 · 그 밖에 공익을 침해할 우려가 없을 것